

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2523/2549

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอรรถพล หรือดี จันทรเอี่ยม

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 65 วรรคสาม (ใหม่)

ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลย จำเลยกำลังนั่งปรุงผสมเมทแอมเฟตามีน โดยยึดได้เครื่องมือที่จำเลยใช้ มีแปรงสีฟัน ตลับพลาสติก บล็อกพิมพ์เมทแอมเฟตามีนที่มีรูปตัวอักษรดับเบิลยูวายทำด้วยเทียนสีเหลือง มีดคัทเตอร์ ไม้ไผ่เสียบ ลูกชิ้น และผงเมทแอมเฟตามีนปรุงแต่งผสมน้ำอยู่ครึ่งตลับ ตรวจค้นตัวจำเลยพบ เมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด เมื่อพิจารณาการกระทำของจำเลยประกอบกับเครื่องมือ วัสดุต่าง ๆ ที่จำเลยใช้ในการปรุงผสมเมทแอมเฟตามีน ซึ่งจับกุมได้ชนิดที่เรียกว่าคาหนังคาเขาเช่นนี้ เห็นว่า แม้จะพบผงเมทแอมเฟตามีนปรุงแต่งผสมน้ำอยู่เพียงครึ่ง ตลับกับมีเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเศษวัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปก็ตาม การกระทำของ จำเลยก็เป็นการทำผสมแปรสภาพเมทแอมเฟตามีน ถือได้ว่าเป็นการผลิตตามบท นิยามของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติคำว่า "ผลิต" มีความหมายว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือสังเคราะห์ทาง วิทยาศาสตร์แล้ว ลักษณะการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟ ตามีนตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสาม (ที่แก้ไขใหม่) และลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะการผลิตโดยการทำ ผสม แปรสภาพเมทแอมเฟตามีน หาใช่

การผลิตในการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ่งจุกห้ากรัมอันจะต้องด้วยบทกำหนดโทษดังกล่าวไม่ แต่การกระทำความผิดของจำเลยต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาจึงมีอาจเปลี่ยนแปลงโทษของจำเลยให้ถูกต้องได้เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษอันเป็นผลร้ายแก่จำเลย ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 15, 57, 65, 66, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 58, 91 ริมของกลาง นำโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 4998/2545 ของศาลชั้นต้น มาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ส่วนความผิดฐานอื่นให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์อ้างเป็นเหตุขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 57, 67 (ที่แก้ไขใหม่), 91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 1 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพฐานเสพเมทแอมเฟตามีน และคำให้การในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง กรณีมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นควรลดโทษกระทงแรกให้กึ่งหนึ่ง และกระทงที่สองให้หนึ่งในสาม กระทงแรก คงจำคุก 6 เดือน กระทงที่สอง คงจำคุก

8 เดือน รวมสองกระทง จำคุก 14 เดือน นำโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 4998/2545 ของศาลชั้นต้นบวกเข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้ รวมจำคุก 20 เดือน ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง เดิม, 57 และมาตรา 65 วรรคสาม, 66 วรรคหนึ่ง, 91 ที่แก้ไขแล้ว เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนวางโทษจำคุก 4 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย วางโทษจำคุก 4 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทั่งหนึ่งในสาม ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน เมื่อนำโทษจำคุก 6 เดือน ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาบวกเข้าแล้วเป็นรวมจำคุกไว้ 4 ปี 22 เดือน บวกโทษจำคุก 6 เดือน ที่ศาลชั้นต้นรอการลงโทษไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 4998/2545 เข้ากับโทษในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก เป็นรวมจำคุกทั้งสิ้น 4 ปี 28 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมทั้งเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด น้ำหนัก 0.36 กรัม ผงที่มีสารเมทแอมเฟตามีนบดละเอียดผสมน้ำบรรจุในตลับ

พลาสติก 1 ตลับ น้ำหนัก 0.43 กรัม พร้อมทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการเป็นของกลางโดยแจ้งข้อหาจำเลยว่าเป็นผู้จำหน่าย มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และผลิตเมทแอมเฟตามีน จำเลยให้การรับสารภาพฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ส่วนความผิดฐานอื่นให้การปฏิเสธ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ เห็นว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจมองเห็นจำเลยห่างกันประมาณ 10 เมตร จึงเชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมเห็นเหตุการณ์จริง และข้อเท็จจริงจากคำพยานโจทก์ว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลยนั้น จำเลยกำลังนั่งปรุงผสมเมทแอมเฟตามีนอยู่ โดยยึดได้เครื่องมือที่จำเลยใช้แปรงสีฟัน ตลับพลาสติก บล็อกพิมพ์เมทแอมเฟตามีนที่มีรูปตัวอักษรดับเบิลยูวายทำด้วยเทียนสีเหลือง มีดคัทเตอร์ ไม้ไผ่เสียบลูกชิ้น และผงเมทแอมเฟตามีนปรุงแต่งผสมน้ำอยู่ครึ่งตลับ และเมื่อตรวจค้นตัวจำเลยก็พบเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด เมื่อพิจารณาการกระทำของจำเลยประกอบกับเครื่องมือวัสดุต่างๆ ที่จำเลยใช้ในการปรุงผสมเมทแอมเฟตามีนซึ่งจับกุมได้ชนิดที่เรียกว่าคาหนิงคาเขาเช่นนี้แล้ว ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นการทำผสมแปรสภาพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นการผลิตตามบทนิยามของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติคำว่า ผลิตมีความหมายว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว แม้จะพบเพียงผงเมทแอมเฟตามีนปรุงแต่งผสมน้ำอยู่ครึ่งตลับกับมีเครื่องมือต่างๆ เป็นเศษวัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปก็ตาม ลักษณะการกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนตามฟ้องโจทก์แล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคสาม (ที่แก้ไขใหม่) และลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะว่าการผลิตโดยการทำ ผสม แปรสภาพเมทแอมเฟตามีน หาใช่การผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ่งจุกห้ำกรัมอันจะต้องด้วยบทกำหนดโทษดังกล่าวไม่ แต่การกระทำความผิดของจำเลยต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (เดิม) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงโทษของจำเลยให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษอันเป็นผลร้ายแก่จำเลย ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้...

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 65 วรรคหนึ่ง (เดิม), 67 (ที่แก้ไขใหม่) ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีน คงจำคุก 4 ปี ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี เมื่อลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีน จำคุก 2 ปี 8 เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง จำคุก 8 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 16 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุก 6 เดือน ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน เป็นจำคุก 2 ปี 22 เดือน บวกโทษจำคุก 6 เดือน ที่ศาลชั้นต้นรอกการลงโทษไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 4998/2525 เข้ากับโทษในคดีนี้ รวมจำคุกทั้งสิ้น 2 ปี 28 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุมิตร สุภาดุลย์-คมวุฒ บุรีธนวัต-นันท์ชัย เพียรสนอง)

ศาลชั้นต้น - นายนาถพงษ์ สุขะปุ่น
ศาลอุทธรณ์ - นายคัมภีร์ กิตติปริญญาพงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>